9. **A feladat Magyarország 20. századi közjogi kérdéseivel kapcsolatos.** (komplex – korszakokon átívelő) (2019. okt.)

Mutassa be a források és ismeretei segítségével az államforma és az államfői jogkör alakulását Magyarországon 1914–1990 között! Válaszában a következő szempontokra térjen ki:

a. Magyarország államformája és az államfői jogkör a dualizmus korának végén,
b. az államforma és az államfői jogkör változásai az őszirózsás forradalom időszakában,
c. a Tanácsköztársaság államformája,
d. a Horthy-korszak államformája és államfői jogköre,
e. a koalíciós időszak és a kommunista diktatúra államformát és államfői jogkört érintőváltozásai,
f. a rendszerváltozás során kialakított államforma és államfői jogkör!

„Trónra lépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet minél előbb a háború borzalmaitól megszabadítsam; amely háború keletkezésében semmi részem nem volt. Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlan szeretettől vagyok áthatva. Ennélfogva minden részvételről az államügyek vitelében visszavonulok, és már eleve elismerem azt a
döntést, mellyel Magyarország jövendő államformáját megállapítja.” *(IV. Károly eckartsaui nyilatkozata, 1918)*

„2. §. A Tanácsköztársaság a munkások, katonák és földmívesek tanácsainak köztársasága. […] A munkások, katonák és földmívesek tanácsaiban a dolgozó nép hozza a törvényeket, hajtja azokat végre és bíráskodik azok megszegői fölött.A proletárság a tanácsokban gyakorol minden központi és helyi hatalmat.” *(A Tanácsköztársaság alkotmánya)*

„2. § Az 1723. évi I. és II. törvénycikkben foglalt pragmatica sanctio és minden egyéb jogszabály, amely az Ausztriai Ház (Domus Austriaca) trónörökösödési jogátmegállapította vagy szabályozta, hatályát vesztette és ezzel a királyválasztás előjoga anemzetre visszaszállt. 3. § A nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja, de a királyi szék betöltését későbbi időre halasztja és utasítja a minisztériumot, hogy eziránt arra alkalmas időben javaslatot tegyen.” *(1921. évi XLVII. törvény)*

„A Magyar Nemzetgyűlés előreláthatólag még január végére letárgyalja az államforma kérdését […]. Minthogy a koalícióban helyet foglaló pártok – a Nemzet- gyűlés 98 százaléka – […] már állást foglaltak […] így a döntés nem lehet kétséges. Legfeljebb részletkérdésekről lehet vita […]. A parasztság és munkásság, s a dolgozó értelmiség pártjainak szövetsége […] lebontja a magyar életnek a múltból itt maradt egészségtelen csökevényeit, az államforma és alkotmányreform dolgában is egyeztetni tudja a különféle érdekeket.” *(Miniszterelnöki sajtóközlemény, 1946)*

„1. § Magyarország: népköztársaság.
2. § A Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó parasztok állama. A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. […]
20. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsának hatásköre: […] összehívja az országgyűlést, törvényeket kezdeményez, […] megbízza és fogadja a követeket, kinevezi a törvény által meghatározott fontosabb megbízatású állami alkalmazottakat, valamint a fegyveres erők magasabb rangú tisztjeit, adományozza az országgyűlés által alapítottrendjeleket és címeket, valamint hozzájárul külföldi rendjelek és címek viseléséhez, gyakorolja a kegyelmezési jogot […].

Komplex esszé – korszakokon átívelő
(2017. máj. – 2022. okt.)

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az államigazgatási és a helyi államhatalmi szervek által hozott minden olyan jogszabályt, határozatot vagy intézkedést megsemmisíthet, illetőleg megváltoztathat, amely az alkotmányba ütközik, vagy sértia dolgozó nép érdekeit.
[…]
Ha az országgyűlés nem ülésezik, az országgyűlés jogkörét a Népköztársaság Elnöki Tanácsa gyakorolja; az alkotmányt azonban nem változtathatja meg.”*(1949. évi XX. törvény)*